

1057930-86.2019.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Prestação de Serviços

Magistrado: HENRIQUE DADA PAIVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 8ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... x) não se recorda de um episódio envolvendo roubo de cargas.

A testemunha Alisson, por sua vez, disse que: a) trabalha junto à empresa DHL desde 2013 e, hoje, exerce a função coordenador de segurança no transporte; b) Não participava diretamente dos trabalhos realizados pela autora, mas o geria; c) A prestação de serviços realizada pela Sswat era conturbada, em termos de nível de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

8ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

1057930-86.2019.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1057930-86.2019.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços

Requerente:

Sswat Empresa de Segurança e Vigilância Ltda

Requerido:

Dhl Logistics Brasil Ltda. e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE DADA PAIVA

Vistos.

Sswat Empresa de Segurança e Vigilância Ltda ajuizou a presente ação em face de Dhl Logistics Brasil Ltda. e Unidock's Assessoria e Logística de Materiais Ltda, todos qualificados nos autos.

Alegou, em síntese, que: a) foi contratada pelas requeridas para a prestação de serviços de escolta armada, por meio da celebração de contratos sucessivos e encadeados, sendo que a relação entre as partes se iniciou no ano de 2012 e se encerrou no ano de 2017; b) desde o começo da relação, as requeridas atrasavam os pagamentos das faturas emitidas pela parte requerente, além de aplicarem descontos e reterem valores não condizentes com os tributos aplicáveis ou com as previsões contratuais; c) os pagamentos eram realizados com atraso, sem a incidência de juros, atualizações ou quaisquer outras penalidades, embora os contratos prevessem a incidência de tais valores; d) tendo em vista que os pagamentos eram feitos de forma desordenada, não tem a exata dimensão dos valores devidos, somente tendo controle dos valores faturados; e) possuía uma dependência financeira com as requeridas, tendo em vista que estas, em determinado momento, eram responsáveis por 90% de seu faturamento mensal, pelo que se via obrigada a aceitar as condutas praticadas pelas requeridas; f) as notas fiscais somente eram emitidas pela autora após a autorização prévia das requeridas, devidamente acompanhadas das respectivas ordens de serviço referentes a cada valor cobrado; g) o contrato entabulado previa

que o vencimento ocorreria sessenta dias após a emissão do documento, o qual nunca foi cumprido pelas requeridas; h) não obstante a tolerância com os atrasos por parte das requeridas, estas o notificaram extrajudicialmente, a fim de lhe informar da rescisão do contrato; h) contranotificou as requeridas, informando-as das pendências financeiras existentes, o que ensejou uma resposta pela parte da requerida, com parcial confissão dos valores devidos; i) expediu nova notificação às requeridas, a fim de resolver as questões de forma extrajudicial, o que se mostrou infrutífero; j) em consequência da conduta das requeridas, passou a enfrentar dificuldades para cumprir com a totalidade de suas obrigações, tanto de natureza trabalhista quanto de natureza fiscal; l) trata-se de situação amoldável ao conceito de controle externo contratual, exercido, no entanto, com abuso pelas requeridas e com ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Pugna pela procedência, para o fim de condenar as requeridas a lhe ressarcirem de forma integral, abrangendo os lucros cessantes, perdas e danos e a destruição do negócio levado a cabo pelo requerente. Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça. Com a inicial, juntou documentos (fls. 17/1674 e 1676/5560). A decisão de fls. 5561/5562 indeferiu a gratuidade da justiça e o diferimento do recolhimento das custas de ingresso.

A requerente opôs os embargos de declaração de fls. 5564/5567, os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 5569.

A requerente interpôs agravo de instrumento em face da decisão de fls. 5561/5562, complementada pela decisão de fls. 5569 (fls. 5571/5584), as quais foram mantidas pela decisão de fls. 5585.

O v. Acórdão de fls. 5588/5594 não conheceu do recurso e determinou que a decisão agravada fosse revista, para o fim de permitir à requerente comprovar a hipossuficiência financeira.

A decisão de fls. 5595 determinou que a parte requerente comprovasse sua hipossuficiência financeira.

A requerente se manifestou às fls. 55597/5600, oportunidade na qual juntou os documentos de fls. 5601/5655.

Decisão de fls. 5656 determinou que a parte requerente juntasse aos autos seus demonstrativos contábeis.

A requerente se manifestou às fls. 5658/5660 e juntou os documentos de fls. 5661/5663.

Decisão de fls. 5673 determinou que a parte requerente juntasse aos autos sua escrituração contábil fiscal relativa aos três últimos exercícios fiscais.

A parte requerente se manifestou às fls. 5675 e acostou os documentos de fls. 5676/5903.

A decisão de fls. 5904 determinou a reapresentação de determinados documentos, o que foi cumprido às fls. 5906/6671.

Decisão de fls. 6672/6673 indeferiu a gratuidade da justiça, deferiu o diferimento do recolhimento das custas processuais, deixou de designar audiência de conciliação e determinou a citação dos requeridos.

Citados, os requeridos apresentaram a contestação de fls. 6679/6706, oportunidade na qual apresentaram também sua reconvenção. Arguiram preliminar de inépcia da inicial. No mérito, sustentaram, em suma, que: a) celebraram três contratos com a requerente, sendo que o primeiro foi firmado em 02/01/2012, quitado/revogado por força do contrato celebrado em 31/03/2014, no qual ratificaram que todas as obrigações foram devidamente cumpridas e quitadas pelas partes, nos termos das cláusulas 13.1 e 13.2; b) o último contrato foi celebrado em 03/08/2016, oportunidade na qual também foi ratificada a quitação total do segundo contrato, relativo ao período compreendido entre 01/04/2014 a 03/08/2016; c) foi ainda pactuado que as obrigações trabalhistas seriam de responsabilidade exclusiva da requerente (cláusula 3.5 e 3.5.1 do contrato), além de também ter sido pactuado a possibilidade de retenção de valores pelas requeridas, nas hipóteses descritas nas cláusulas 3.5.7 e 9.7; d) em dezembro/2016 a autora começou a demonstrar os primeiros sinais de inadimplência, o que gerou bloqueios judiciais nas contas das requeridas, incluídas no polo passivo de reclamações trabalhistas ajuizadas por funcionários da requerente; e) por conta das reclamações trabalhistas, as

requeridas foram obrigadas a pagar o valor de R\$175.807,62, conforme lista juntada às fls. 6687/6688; f) além do valor já pago, há um saldo provisionado para pagamento de condenações, no importe de R\$2.669.182,39, o que levou as requeridas a reter o valor de R\$691.505,63 a ser pago à requerente; g) em razão das reclamações trabalhistas, da ausência de apresentação de documentos necessários para o cumprimento do contrato e de uma greve movida pelo Sindicato Representativo dos Trabalhadores de Escolta, além dos prejuízos já narrados, as requeridas optaram, pautadas nas cláusulas avençadas no contrato, em rescindir o contrato, em meados de novembro/2017, por meio de notificação extrajudicial; h) a requerente informou, antes da celebração do contrato, por meio de Pedido de Informações, que tinha outros clientes, o que revela que não havia qualquer tipo de dependência econômica entre as partes; i) não houve comprovação de danos materiais sofridos pela parte requerente; j) os lucros cessantes pleiteados pela parte requerente se mostram totalmente hipotéticos, pelo que não merecem ser acolhidos; l) tampouco há que se falar em danos morais.

Em sede de reconvenção, alegaram, em síntese, que em razão da rescisão ocorrida, deve o requerente ser condenado ao pagamento da multa prevista contratualmente, bem como ao pagamento das perdas e danos, a serem apurados em fase de liquidação. Em relação à lide principal, pugnam pela extinção sem julgamento de mérito.

Subsidiariamente, pugnam pela improcedência. Em relação à reconvenção, pugnam pela concessão da tutela de urgência, para o fim de determinar que a requerente-reconvinda se abstenha de negativar o nome das requeridas-reconvintes em razão das retenções. Ao final, pugnam pela procedência, para o fim de condenar a requerente-reconvinda ao pagamento de multa rescisória e perdas e danos, bem como para declarar a validade das cláusulas pactuadas entre as partes e a rescisão por justa causa do último contrato entabulado entre as partes. Juntaram documentos (fls. 6707/8981).

Houve réplica, oportunidade na qual a requerente apresentou sua contestação à reconvenção e pugnou pela improcedência dos pedidos das rés-reconvintes (fls. 8984/9005).

A decisão de fls. 9007 determinou que as partes informassem quais provas pretendiam produzir no feito e intimou as requeridas-reconvintes a se manifestarem quanto à contestação à reconvenção.

As requeridas-reconvintes se manifestaram às fls. 9009/9016, oportunidade na qual pugnaram pelo reconhecimento da prescrição da pretensão relativa à cobrança de valores referentes ao período compreendido entre o ano de 2012 ao ano de 2016.

Pugnaram, ainda, pela produção de prova oral.

A requerente-reconvinda, por sua vez, se manifestou às fls. 9017/9024, oportunidade na qual rechaçou a pretensão de reconhecimento da prescrição, bem como pleiteou pela produção de prova pericial e oral.

Decisão de fls. 9025/906 indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção e determinou a correção do valor atribuído à reconvenção, bem como sua distribuição de forma autônoma.

As requeridas-reconvintes interpuuseram agravo de instrumento em face da decisão de fls. 9025/9026 (fls. 9028/9041), a qual foi mantida pela decisão de fls. 9042.

As requeridas-reconvintes informaram que providenciaram a distribuição da reconvenção de forma autônoma (fls. 9044/9047).

A decisão de fls. 9048 determinou que se aguardasse o entranhamento da reconvenção, o que foi providenciado às fls. 9049/11373.

A parte requerente-reconvinte se manifestou às fls. 11375/11379, oportunidade na qual se insurgiu quanto ao valor atribuído à reconvenção.

O v. Acórdão de fls. 11386/11399 negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela requerente-reconvinda.

As requeridas-reconvintes se manifestaram às fls. 11402/11404 quanto à alegação de incorreção no valor atribuído à reconvenção.

Decisão de fls. 11405/11408 manteve o valor atribuído à reconvenção e determinou que as partes prestassem esclarecimentos quanto aos documentos apresentados na inicial e na contestação, o que foi providenciado às fls. 11411/11414 e 11415/11417.

O v. Acórdão de fls. 11419/11431 negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas requeridas-reconvintes.

A sentença de fls. 11432/11439 afastou a prejudicial de prescrição e acolheu a preliminar relativa à inépcia da inicial, extinguindo o feito principal sem resolução do mérito. Determinou, outrossim, que se aguardasse sua preclusão para que pudesse prosseguir a reconvenção.

Contra a sentença proferida foram opostos embargos de declaração (fls. 11441/11445), os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 11447/11448.

Interposta apelação pela parte requerente-reconvinda às fls. 11450/11475, com contrarrazões pela parte contrária (fls. 11492/11512).

Remetidos os autos ao E.TJSP, sobreio o v. Acórdão de fls. 11553/11557, o qual conheceu a apelação interposta pela requerente-reconvinda como agravo de instrumento e deu parcial provimento ao recurso para reconhecer de forma parcial a inépcia da inicial, considerando-a apta em relação ao pedido condenatório de R\$691.505,63, a ser examinado juntamente com a reconvenção.

Em face do supra mencionado v. Acórdão, foram opostos embargos de declaração (fls. 11560/11562), os quais foram rejeitados pelo v. Acórdão de fls. 11570/11572, sendo certificado o trânsito em julgado às fls. 11574.

Remetidos os autos a este Juízo, determinou-se que as partes informassem se mantinham os pedidos de produção de provas outrora informados (fls. 11582), sobrevivendo a manifestação da requerente-reconvinda de fls. 11585 e dos requeridos-reconvintes às fls. 11586.

A decisão saneadora de fls. 11587/11588 reiterou que houve o afastamento das preliminares na decisão de fls. 11432/11439, fixou seguintes pontos controvertidos e deferiu a produção de prova testemunhal.

Audiência de instrução e julgamento às fls. 11603/11605.

Encerrada a instrução probatória, foi concedido prazo comum de 15 dias para que as partes apresentassem suas razões finais escritas, as quais foram acostadas às fls. 11608/11616 e 11617/11624.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação de cobrança em que a parte requerente busca o pagamento de valores oriundos de contratos de prestação de serviços de escolta armada celebrado entre as partes (último instrumento contratual acostado às fls. 25/34).

Há, ainda, reconvenção, na qual se pretende a declaração de validade de disposições do mesmo contrato, a declaração de rescisão por justa causa e a condenação da requerente-reconvinda ao pagamento da multa rescisória no valor de R\$4.343,16 (vide pedidos esclarecidos às fls. 9050/9051).

Inicialmente, repiso que as matérias preliminares arguidas foram afastadas na decisão de fls. 11432/11439. Além disso, conforme decidido pelo E. TJSP (fls. 11553/11557), o feito principal deve prosseguir tão somente em relação ao pedido condenatório no montante de R\$691.505,63, sem prejuízo do exame da reconvenção.

Dito isso, entendo indispensável realizar duas considerações que nortearão o julgamento da demanda principal e da reconvenção.

A primeira é que as partes ora litigantes são pessoas jurídicas organizadas sob a forma empresarial, as quais possuem relevante porte e organização, desempenhando atividades com elevada repercussão socioeconômica. Não se desconhece que a velocidade necessária na concretização de seus empreendimentos demanda a tomada de soluções rápidas, conjuntas e eficientes, o que é próprio do mundo negocial moderno, que goza de lógica própria reconhecida pelo Direito Empresarial.

De outro lado, também é certo que a expertise indispensável à atividade empresarial faz com que empresários se cerquem das cautelas necessárias para conferir segurança jurídica a seus negócios, como a documentação de suas ações e a formalização dos negócios jurídicos que firmam cotidianamente. Tal razão leva o julgador a dar relevante importância aos documentos escritos produzidos pelas partes, visto que, a partir deles, esclarece-se melhor a natureza dos contratos entabulados.

A segunda consideração diz respeito à paridade entre as partes, que é presumida (Código Civil, art. 421-A), inexistindo provas robustas em sentido contrário, como se verá. Assim, fica robustecida a liberdade contratual conferida aos empresários

no âmbito da regulamentação de seus próprios interesses, de modo que deve ser mais fielmente observado o que foi pactuado pelos litigantes.

Tecidas referidas digressões, passo ao exame da demanda principal.

É incontroverso que as partes mantiveram contrato de prestação de serviços entre os anos de 2012 e 2017, sendo certo que o último instrumento contratual está juntado às fls. 25/34 (com anexos às fls. 35/50).

Cinge-se a controvérsia desta demanda principal a determinar se o valor de R\$691.505,63 é ou não devido pela parte requerida.

Nesse contexto, verifico que a existência dessa dívida é incontroversa, visto que não houve impugnação específica a respeito, ônus que competia às requeridas, nos termos do art. 341 do CPC. Com efeito, observo no documento de fls. 5554/5555, enviado pelas próprias requeridas, que estas confessem que tais valores são devidos à requerente, já que relatam, no item d: ''Sendo assim, não existe nenhum valor pendente de pagamento, pela DHL, ressalvado os valores bloqueados pela DHL, até o presente momento que corresponde ao montante total de R\$ 691.505,63.'' (grifos nossos).

A existência desse crédito em favor da parte autora também é confessada na própria contestação, na medida em que as requeridas indicam que retiveram o pagamento dessa mesma quantia, conforme se extrai de fls. 6687/6688, ainda que estas aleguem justo motivo para a retenção do numerário.

Acrescento que, nesse ponto, é dispensável examinar a alegada dependência econômica da autora em relação às rés e os demais argumentos deduzidos na inicial - inclusive em relação à dinâmica da relação contratual -, uma vez que os valores em questão são mesmo confessados pelas rés e que a possibilidade de retenção de tal montante é objeto da reconvenção.

Destarte, não havendo dúvidas de que os valores pretendidos são reconhecidos pelas rés e decorrem dos serviços prestados pela requerente com esteio no contrato firmado entre as partes, devem as requeridas serem condenadas ao seu pagamento, com as ressalvas abaixo abordadas.

Passo ao julgamento da reconvenção.

O ponto inicial a ser dirimido se reporta à validade das cláusulas do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes.

A despeito de não ostentar o mesmo vigor de outrora e sempre ser conformada por normas de ordem pública, assinala Orlando Gomes o seguinte a respeito da liberdade contratual:

"O conceito de liberdade de contratar abrange os poderes de autoregência de interesses, de livre discussão das condições contratuais e, por fim, de escolha do tipo de contrato conveniente à atuação da vontade. Manifesta-se, por conseguinte, sob tríplice aspecto: a) liberdade de contratar propriamente dita; b) liberdade de estipular o contrato; c) liberdade de determinar o conteúdo do contrato." (GOMES, Orlando. Contratos, 26ª Ed., 2009, p. 26).

E quando se trata de contratos empresariais, que se presumem simétricos e paritários em regra (Código Civil, art. 421-A), a intensidade das normas de caráter público e a possibilidade de controle judicial são menores, com maior prevalência da vontade das vontades (Cf. MARTINS-COSTA, Judith. Crise e modificação da idéia de contrato no direito brasileiro. In: Doutrinas essenciais: obrigações e contratos, V. III, 2011, p. 1143).

Nesse diapasão, não verifico invalidade a ser reconhecida no caso vertente, de sorte que o pedido das rés-reconvintes deve ser acolhido nesse ponto. Com efeito, as disposições contratuais do instrumento de fls. 25/34 espelham verdadeira regulamentação de interesses privados, com a correlata alocação de riscos de parte a parte, sem que se verifique abusividade a ser reconhecida.

Tanto é assim que a parte autora não aponta em sua inicial cláusula contratual específica que seja nula. Mesmo em sua resposta à reconvenção, a autora-reconvinda aduz que "Não contesta a validade do contrato como um todo" (fls. 9001), insurgindo-se apenas contra uma disposição, qual seja, o item III dos

"Considerandos" (fls. 25).

Ocorre que mesmo essa disposição não é inválida. O fato do contrato ter sido formado por adesão não traduz automática invalidade de suas cláusulas, visto que

essa forma de contratação atual é plenamente admissível. E não há renúncia antecipada do aderente a direito que resulta da natureza do negócio, nos termos do art. 424 do Código Civil, pois a declaração impugnada diz respeito à quitação de período contratual anterior.

Em outros termos, no item acima indicado como inválido, as partes deram à outra quitação em relação ao período abrangido por contratos pretéritos, o que não acarreta qualquer nulidade, pois ambos estão apenas reconhecendo o fiel cumprimento da avença em período anterior, e não de forma antecipada.

Ademais, não verifico provas robustas da dependência econômica alegada pela parte autora-reconvinda que temperasse ou modificasse o entendimento acima, ônus que era desta, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a cláusula 9.1 da avença é expressa no sentido de que não haveria exclusividade no negócio, podendo ambas as partes contratar seus serviços com terceiros a qualquer momento, como se verifica às fls. 32. Deve-se privilegiar a disposição contratual consentida pelas próprias partes e que lhes conferem maior, não menor liberdade contratual.

Em abono de tal conclusão, não se verificam provas efetivamente contundentes de que houve imposição de exclusividade na prestação dos serviços da autora em favor das rés. O simples fato de que aquela passou a ter seu faturamento majoritariamente proveniente das rés-reconvintes não revela ilicitude, mas opção empresarial da parte em negócio que lhe era benéfico.

Não por outra razão, a despeito do milhares de documentos juntados, a parte autora-reconvinda não detalha em quais deles se verificou imposição das rés no sentido da exclusividade do negócio. Entendo que tal ônus também era da parte autora-reconvinda e decorre tanto do art. 373 quanto do art. 6º do CPC, não bastando, para comprovação de suas alegações, a juntada de mais de cinco mil documentos – muitos deles com diversos dados relevantes – sem indicação precisa de quais deles comprovam quais alegações.

A prova oral corrobora tal entendimento.

A testemunha Richard narrou que: a) laborou para a empresa autora na função de analista financeiro entre 2015 a 2016 e final de 2017 a 2018; b) Durante o vínculo empregatício, teve conhecimento do contrato celebrado entre as partes; c) Sua participação se dava no faturamento e recebimento, o qual acontecia da seguinte forma: entre o 1º dia e 10º de cada mês, 11º e 20º e 21º e 30º, havia o planilhamento das ordens de serviço, sendo estas encaminhadas ao cliente, o qual emitia as notas; d) Não poderiam emitir as notas fiscais sem aprovação prévia do cliente, a qual acontecia por meio de trocas de e-mails; e) As empresas rés, de forma rotineira, atrasavam os pagamentos; f) Tal atraso era, em média, de 40 dias; g) O pagamento atrasado não era atualizado e sim pago por seu valor nominal; h) Por diversas vezes tratou com um funcionário das empresas rés responsável pelo financeiro, de prenome Eduardo, para que houvesse o acréscimo de multa e juros pelos pagamentos em atraso, mas este afirmava que tais empresas não arcariam com tais encargos; i) No primeiro momento que laborou na empresa autora, além das empresas rés, aquela possuía outros clientes, contudo, no último período laborado, as empresas rés representavam cerca de 100% do faturamento; j) Acredita que a mudança no quadro de clientes contratados tenha como origem a economia pretendida em suas respectivas faturas; k) Não possui conhecimento de problemas na execução do contrato; l) Em ambos os períodos que laborou junto à empresa autora, no momento de sua saída, as empresas rés estavam com débitos em aberto junto àquela, cujos valores não se recorda; m) Foi informado que, no período que esteve fora da empresa autora, as empresas rés não aprovavam mais as planilhas das ordens de serviço, o que impedia seu faturamento; n) Antes disso, as ações trabalhistas apresentadas em face da empresa autora eram diminutas, sendo que seu volume só aumentou por conta dos atrasos/falta de faturamento das ordens de serviço provocados pelas empresas rés; o) O faturamento da empresa autora em relação aos pagamentos realizados pelas empresas rés era, em média, de 120 e 140 mil mensais; p) Vislumbra que havia problemas no sentido de que a empresa autora enviava escolta no horário marcado, mas havia atrasos quando do seu retorno por culpa das rés; q) Houve um episódio que as empresas rés acreditavam que a empresa autora estava superfaturando as

ordens de serviço, mas em reunião conseguiu ser comprovado que não havia superfaturamento, mas, sim, a cobrança de horas extras pela escolta da forma como constou no contrato celebrado; r) Para que a ré DHL avaliasse e efetuassem o pagamento, a empresa autora os enviava a planilha de faturamento; s) No início, junto à planilha, enviava as ordens de serviço físicas, mas deixou de enviá-las, pois a DHL aduziu não serem mais necessárias; t) A DHL não justificava os atrasos no pagamento; u) No primeiro período em que trabalhou junto à empresa autora, tem conhecimento que esta encaminhava a documentação relativa ao recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários de seus funcionários à DHL; v) Porém, na segunda oportunidade que lá laborou, pôde presenciar a dificuldade da empresa autora em adimplir com estas obrigações, tendo isto como origem os atrasos no pagamento da DHL em relação às ordens de serviços; w) Citou como clientes da empresa autora, no primeiro período laborado: DHL, OnTime, Seara, Brastemp, V2W, entre outros; x) não se recorda de um episódio envolvendo roubo de cargas. A testemunha Alisson, por sua vez, disse que: a) trabalha junto à empresa DHL desde 2013 e, hoje, exerce a função coordenador de segurança no transporte; b) Não participava diretamente dos trabalhos realizados pela autora, mas o geria; c) A prestação de serviços realizada pela Sswat era conturbada, em termos de nível de qualidade e entrega de serviços; d) Além disso, os funcionários da empresa autora narravam que havia falta/atraso no pagamento do salário; e) Isto tudo desgastava a relação entre as empresas; f) A Sswat não detinha estabilidade financeira, fazendo com que seus funcionários não se comportassem da forma adequada, já que chegavam atrasados para prestar o serviço e os realizava de forma insatisfatória; g) Não atuava junto ao faturamento e pagamento do contrato, mas sim junto à parte operacional, na validação dos serviços; h) A Sswat era informada das reclamações feitas por seus funcionários; i) também informava seus superiores na DHL quanto a tais reclamações; j) A falta de capital para pagamento a seus funcionários, que influenciava na prestação de serviços, foi confessada por um dos diretores da Sswat em determinada oportunidade; k) Tem conhecimento de ações trabalhistas apresentadas em face das partes, por antigos funcionários da Sswat, cujo número gira em torno de, no mínimo, 20 demandas; l) No tocante à retenção de pagamentos realizada pela DHL, afirma que esta ocorria pelo processo minucioso que envolvia a aprovação das planilhas apresentadas pela Sswat; m) não se recorda, precisamente, de nenhum roubo de carga envolvendo a Sswat.

Como se vê, a prova oral não indica motivos para a invalidade de qualquer cláusula contratual, até porque as pessoas ouvidas não participaram de sua elaboração, indicando apenas problemas na execução do programa contratual. Ainda, mesmo a testemunha da parte autora não relacionou de forma incontestada o número de clientes da autora-reconvinda à conduta impositiva atribuída às requeridas.

Assim, o negócio jurídico como um todo é válido, especialmente as cláusulas de nº 3.5, 3.6, 3.7 e 9.7, o que sustenta a retenção do valor condenatório alhures aduzido na demanda principal, já que não se discute que as requeridas-reconvintes foram efetivamente condenadas ao pagamento de encargos trabalhistas que eram responsabilidade da requerente-reconvinda, conforme dispõem os documentos e tabelas de fls. 9167/9179.

E nem se diga que a retenção é inaplicável porque incide ao caso a exceptio non adimpleti contractus em favor da autora-reconvinda, tal como defendido.

Isso porque não se pode olvidar que a invocação dessa exceptio demanda a presença de nove requisitos, a saber: i) existência de contrato bilateral; ii) correspectividade entre prestações devidas pelo excepto e pelo excipiente; iii) vencimento da obrigação do excipiente; iv) descumprimento da obrigação pelo excipiente; v) obrigação do excepto prestar antes ou simultaneamente; vi) descumprimento da obrigação ou falta de oferta da prestação pelo excepto; vii) descumprimento do excepto não ser imputável ao excipiente; viii) gravidade da inexecução do excepto na economia do contrato; ix) proporcionalidade entre inexecução atribuída ao excepto e a prestação cujo cumprimento é suspensa com a exceção. (Cf. MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado, 2ª Ed., p. 707). Todavia, no caso em comento, forçoso reconhecer que não estão presentes todos os requisitos acima. A um, porque houve descumprimento do contrato por ambas as

partes, como se verá, de modo que não é possível dizer que havia obrigação prévia das rés-reconvintes em realizar os pagamentos de modo a fulminar seu direito à retenção. A dois, porque, ao que tudo indica, o descumprimento recíproco era imputável ao outro contraente, seja pelo atraso nos pagamentos, seja pela inexecução regular dos serviços, como deixaram claro as testemunhas ouvidas. Finalmente, a três, porque não vislumbro proporcionalidade entre a inexecução (falta de pagamento) e a prestação a ser suspensa (direito de retenção), visto que tal medida implicaria, ao fim e ao cabo, na responsabilidade das rés-reconvintes em demandas trabalhistas movidas por empregados da autora-reconvinda, sem que esta demonstre os pagamentos a que estava obrigada no contrato e sem que haja outra garantia em favor das rés-reconvintes. É dizer, estas permaneceriam responsáveis pelo débito trabalhista – que era de responsabilidade primária da requerente-reconvinda – e não haveria garantia de que poderiam ser ressarcidas no futuro. Tal retenção, por outro lado, não pode ser desmedida. Deverá ser calculada tendo em vista o ressarcimento às requeridas-reconvintes das condenações trabalhistas sofridas em relação a empregados da requerente-reconvinda e devidamente comprovadas, isto em fase de liquidação de sentença. Em outros termos, a retenção não pode superar o que as rés-reconvintes demonstrarem haver gasto no momento da liquidação, sob pena de possibilitar a retenção total de valores apenas com o receio de eventual e incerta existência de nova demanda trabalhista. Apreciado tal ponto, resta a discussão sobre a culpa na extinção do contrato e a aplicabilidade de multa em face da requerente-reconvinda. Vejamos.

Entabulado negócio jurídico de índole contratual, eventual inadimplemento culposos por algum dos contratantes permite que a parte lesada peça a resolução da avença, com a consequente extinção anômala desta, ou que exija o cumprimento forçado da obrigação estipulada, cabendo, independentemente da opção, a indenização pelos danos sofridos nos termos dos arts. 389 e 475, ambos do Código Civil.

Nesse sentido, leciona a doutrina de C. R. Gonçalves que:

"A resolução por inexecução voluntária decorre de comportamento de um dos contraentes, com prejuízo ao outro. Produz efeitos ex tunc, extinguindo o que foi executado e obrigando restituições recíprocas, sujeitando ainda o inadimplente ao pagamento de perdas e danos e da cláusula penal, convencionada para o caso de total inadimplemento da prestação (cláusula penal compensatória), em garantia de alguma cláusula especial ou para evitar o retardamento (cláusula penal moratória), conforme os arts. 475 e 409 a 411 do Código Civil". (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. IV, 11a Ed.).

A partir do instrumento contratual, percebe-se que as cláusulas 3ª e 4ª do negócio jurídico (fls. 27/29) estabelecem obrigações da contratada (parte requerente-reconvinda). Sobre tais cláusulas, as requeridas-reconvintes aduzem que requerente-reconvinda estava em mora em relação à cláusula 3.1., já que deixou de apresentar os documentos lá previstos, como comprovante de recolhimento de FGTS, certidão negativa do FGTS, dentre outros (vide fls. 26).

Por outro lado, a partir da leitura do instrumento contratual, em especial da cláusula 5.1, "b" (fls. 29), é possível concluir que era obrigação da contratante (parte requerida-reconvinte) o pagamento à contratada dos valores devidos, nas datas pactuadas, o que está disposto na cláusula 7ª (fls. 29/31).

Baseado nas premissas já delineadas acima, e definidas as obrigações de cada parte, torna-se possível a verificação da ocorrência de inadimplemento de ambas as partes. Isso porque, durante o cumprimento do contrato, a parte requerente-reconvinda demonstrou por diversas vezes sua insatisfação com os atrasos nos pagamentos devidos, como podemos vislumbrar na troca de e-mails de fls. 51/98, o que indica mora recorrente e, por conseguinte, o inadimplemento da parte requerida.

De outro lado, a desídia na condução do contrato não se deu por parte exclusiva das requeridas-reconvintes. A parte requerente-reconvinda não demonstrou ter transmitido todas as informações que lhe competiam para que a prestação de serviços lograsse seu êxito de forma completa, ônus que nesse ponto era de sua alçada. Tanto é assim que a autora deixa de apresentar documentos como comprovantes de recolhimento de FGTS e de pagamento a seus funcionários.

Além disso, durante o programa contratual houve diversas reclamações quanto à

regularidade dos serviços prestados. As informações acima também foram extraídas da prova oral colhida, pois as testemunhas ouvidas, conforme as transcrições acima, também informaram tanto que havia problemas nos serviços prestados pela autora-reconvinda como atrasos nos pagamentos devidos pelas rés-reonvintes. É dizer, o inadimplemento é recíproco.

Assim, havendo culpa de ambas as partes na resolução contratual, revela-se incabível tanto a declaração de "rescisão" por justa causa a apenas uma das partes, como também a aplicação da multa prevista na cláusula 8.4 do contrato (fls. 31).

Assim, a parcial procedência é de rigor.

Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na demanda principal para o fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor confessado de R\$691.505,63 (seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e três centavos), ressalvada a possibilidade de retenção, nos termos da fundamentação. O montante será atualizado pela Tabela Prática do E. TJSP e acrescido de juros de mora 1% ao mês, ambos a partir da citação. Ponho fim à fase de conhecimento, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno as rés, solidariamente, a arcar com custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na reconvenção para o fim de declarar válidas as cláusulas de nº 3.5, 3.6, 3.7 e 9.7 do contrato firmado entre as partes (fls. 25/34), ressalvada, quanto à retenção, a limitação ao valor efetivamente gasto pelas rés-reonvintes com o pagamento de condenações trabalhistas cuja responsabilidade era primária da autora-reconvinda, a ser apurado na fase de liquidação. Ponho fim à fase de conhecimento, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência recíproca, arcará cada parte com o pagamento de metade das custas e despesas processuais da reconvenção, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa para o advogado de cada parte, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Mantido o valor da causa para fins recursais.

P.R.I.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA